

R.G. 57235/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. VI CIVILE

nella persona del dr. Barrasso Giampiero, Presidente di Sezione – Giudice monocratico;

nella causa iscritta al n. 57235 R.G.C. dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 1 dicembre 2022 mediante scambio di note in telematico, e vertente

TRA

Parte_1, elett.te dom.ta in Roma, p.le Clodio 56, presso lo studio dell'avv. Alfredo Vasta, che la rappresenta e difende come da procura in atti

ricorrente

E

Controparte_1, elett.te dom.ta in Roma, via della Giuliana 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni, che la rappresenta e difende come da procura in atti

resistente

OGGETTO: diniego di rinnovo alla prima scadenza.
ha emesso la seguente

SENTENZA

Parte_1 con ricorso depositato il 13.9.2022 agiva nei confronti di Controparte_1 per sentir dichiarare il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 28.2.2023 del contratto di locazione "inter partes" per uso abitativo, con richiesta di condanna al rilascio e vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente che dichiarava di non opporsi alla domanda e di essere disposta a rilasciare l'immobile anche prima della scadenza del 28.2.2023 dedotta in ricorso.

All'udienza del 24.11.2022 – stante l'assenza di opposizione - veniva quindi emessa ordinanza di rilascio per la prima scadenza del 28.2.2023 ex artt. 3 l. 431/98 e 30 l. 392/78. Poiché parte ricorrente chiedeva la pronunzia sulle spese, la causa veniva rinviata per la relativa decisione all'udienza del 1.12.2022 da tenersi in trattazione scritta.

Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le relative conclusioni.

Tanto premesso e preso atto dell'emissione dell'ordinanza di rilascio del 24.11.2022, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Invero deve considerarsi il comportamento processuale della resistente che non si è opposta all'avversa domanda, ma anzi vi ha aderito nelle sue conclusioni e si è persino dichiarata disposta a un rilascio anticipato dell'immobile.

Ciò impedisce persino di configurare l'ipotesi della soccombenza che darebbe adito alla pronuncia ex art. 91 c.p.c., tanto che la normativa prevede in un caso del genere la definizione del procedimento con ordinanza idonea a definire il giudizio (art. 30 l. 392/78 richiamato dall'art. 3 l. 431/98).

Infine è appena il caso di sottolineare che non ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. , sollecitata dalla difesa della CP_1 nelle note di trattazione scritta, atteso che la domanda della ricorrente nel merito è stata accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, lì 1 dicembre 2022

Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico

dr. Giampiero Barrasso